

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7004/2554

พนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก
นางสุวาพรหรือสุวาภร สวัสดิ์หรือสวัสดิ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 86, มาตรา 91, มาตรา 282

ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 212, มาตรา 225

ความผิดฐานผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารตามมาตรา 282 วรรคสองและวรรคสาม มีองค์ประกอบความผิดในส่วนอายุของบุคคลที่ถูกกระทำแตกต่างกันจึงเป็นการกระทำโดยเจตนาให้เกิดผลต่อบุคคลที่ถูกกระทำแยกต่างหากจากกันได้ แม้ผู้เสียหายทั้งสองจะถูกกระทำความผิดในคราวเดียวกัน แต่เป็นการกระทำต่อผู้เสียหายแต่ละคนโดยเฉพาะจึงเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระ ฉะนั้น ที่ศาลล่างทั้งสองฟังว่าการกระทำของจำเลยเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต่อผู้เสียหายทั้งสอง ก็ต้องฟังว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันด้วย มิใช่เป็นความผิดกรรมเดียว ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นแก้ไขให้ถูกต้องได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 แต่เนื่องจากโจทก์มิได้อุทธรณ์ และฎีกาให้ลงโทษจำเลยหลายกรรม ศาลฎีกาไม่อาจแก้ไขเรื่องโทษได้เพราะเป็นการพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย ศาลล่างทั้งสองฟังว่าจำเลยเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด แต่มิได้ปรับบทตาม ป.อ. มาตรา 86 ด้วย จึงไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสียด้วย

โจทก์ฟ้องและแก้ไขฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยกับพวกตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 83, 91, 282, 309, 310, 317, 319 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบ
ปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 มาตรา 12

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
282 วรรคสอง วรรคสาม ประกอบด้วยวรรคสี่ ฐานเป็นผู้สนับสนุนเพื่อให้มีการสำเร็จ
ความใคร่ของผู้อื่น จำคุก 12 จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสามแล้ว คงจำคุก 8 ปี ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 282 วรรคสี่ ประกอบมาตรา 282 วรรคสาม ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนัก
ที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ลงโทษจำคุก 9 ปี ลดโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 6 ปี นอกจากที่แก้ไขให้เป็น
ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ...ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6 วินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282 วรรคสี่ ประกอบมาตรา 282 วรรค
สอง และมีความผิดตามมาตรา 282 วรรคสี่ ประกอบมาตรา 282 วรรคสาม เป็นการ

กระทำความผิดเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท แล้วพิพากษาลงโทษตามมาตรา 282 วรรคสี่ ประกอบมาตรา 282 วรรคสาม ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามมาตรา 90 นั้น เห็นว่า ความผิดฐานผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นเป็นธุระ จัดหา ล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารตามมาตรา 282 วรรคสองและวรรคสามนี้ มี องค์ประกอบความผิดในส่วนอายุของบุคคลที่ถูกกระทำแตกต่างกัน จึงเป็นการ กระทำโดยเจตนาให้เกิดผลต่อบุคคลที่ถูกกระทำแยกต่างหากจากกันได้ แม้ผู้เสียหายทั้งสองจะถูกกระทำความผิดในคราวเดียวกัน แต่เป็นการกระทำต่อผู้เสียหาย แต่ละคนโดยเฉพาะจึงเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระ ฉะนั้นที่ศาลล่างทั้งสองฟัง ว่าการกระทำของจำเลยเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต่อผู้เสียหายทั้งสอง ก็ ต้องฟังว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันด้วย มิใช่เป็นความ ผิดกรรมเดียวดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษา ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 แต่เนื่องจาก โจทก์มิได้อุทธรณ์และฎีกาให้ลงโทษจำเลยหลายกรรม ศาลฎีกาไม่อาจแก้ไขเรื่อง โทษได้ เพราะเป็นการพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย นอกจากนี้ศาลล่างทั้งสองฟังว่า จำเลยเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด แต่มิได้ปรับบทตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 86 ด้วย จึงไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสียด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282 วรรคสี่ ประกอบมาตรา 282 วรรคสองและวรรคสาม, 86 การกระทำของจำเลยเป็น ความผิดหลายกรรมรวม 2 กระทง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 สำหรับ โทษและนอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6

(วิรุพห์ แสงเทียน-ประเสริฐ บุญศรี-นิยุต สุภัทรพาหิรผล)

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 - นายวิเชียร ติเรกอุดมศักดิ์

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ1123/2547

หมายเหตุ